中山港口西街社区南九12队养殖场“10·16”一般坍塌事故调查报告

编制单位：中山港口西街社区南九12队养殖场“10·16”一般坍塌事故案

编制时间：2025年02月21日

2024年10月16日，中山市港口镇西街社区南九12队的鱼虾养殖场内发生一起一人死亡的一般坍塌事故。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及国家有关法律法规的规定，中山市人民政府批准成立了由中山市应急管理局牵头，市公安局、市水务局、市农业农村局、总工会、港口镇人民政府等有关部门组成的中山港口西街社区南九12队养殖场“10·16”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），开展相关的事故调查工作，并邀请市纪委监委派员参加。

经调查认定，中山港口西街社区南九12队养殖场“10·16”一般坍塌事故是一起因生产经营单位未对从业人员进行相关的安全生产教育和培训以及工人安全意识淡薄造成的一般生产安全责任事故。

事故调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，提出了对事故单位和有关责任单位的处理建议和整改措施，现将事故有关情况报告如下:

一、事故基本情况

涉事单位及人员基本情况（含伤亡人员情况）

1.事故单位：陈某甲，性别：男，民族：汉族，身份号码：**********，户籍地址：广东省佛山市南海区西樵镇**********，负责中山港口西街社区南九12队养殖场的水井挖掘和建设工作，系农民工私人施工团队，无营业执照及施工类资质。

2.涉事单位：中山市赛恩斯智慧农业科技有限公司，统一社会信用代码：91442000MADK8NEQ77，法定代表人：白某，类型：其他有限责任公司，注册资本：人民币壹佰万元，注册时间：2024年05月14日，登记机关：中山市市场监督管理局，住所：中山市港口镇南八大街45号首层第2卡，经营范围：一般项目：智能农业管理；渔业专业及辅助性活动；水产品批发；水产品收购；技术服务、技术开发，技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：水产养殖；水产苗种生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

3.涉事单位负责人：郭某，性别：男，民族：汉族，身份号码：**********，户籍地址：广东省中山市港口镇********，系中山市赛恩斯智慧农业科技有限公司股东、中山港口西街社区南九12队养殖场负责人。

4.死者身份信息：陈某乙，性别：男，民族：汉族，公民身份号码：**********，户籍地址：广东省清远市阳山县****，系包工头陈某甲聘请的挖井工。

二、事故发生经过

中山市赛恩斯智慧农业科技有限公司经营的中山港口西街社区南九12队鱼虾养殖场负责人、公司股东郭某以1400元/米

的价格以包工包料方式将养殖场内挖一口直径1米、深7米水井的工作发包给私人包工头陈某甲。

2024年10月16日上午，陈某甲聘请挖井工人陈某乙、张某和司机崔某一行4人驾车从佛山前往事发养殖场进行挖井作业。11时许，陈某乙用铁铲挖井至5米左右深度时，井壁泥土发生坍塌将陈某乙胸部以下部位掩埋，后陈某乙经公安、消防、医院等各部门现场合力抢救无效死亡。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

陈某乙等人安全意识淡薄，未做任何支护措施，在软弱土层的不良地质条件区域，通过人工垂直挖井至5米左右深度过程中井壁坍塌导致事故的发生。

（二）有关责任单位存在的主要问题

1.陈某甲未对从业人员进行相关的安全生产教育和培训，从业人员不具备相关的安全生产知识，未能掌握本岗位的安全操作技能，尤其在不良地质条件下挖井作业方面缺乏必要的安全操作技能，从而未能排查水井挖至5米还未做井壁支护的安全风险隐患。

2.中山市赛恩斯智慧农业科技有限公司未与承包单位陈某甲签订专门的安全生产管理协议，未对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理；在挖井取水前未向水行政主管部门申报取水行为。

四、地方党委政府和相关部门履职情况

港口镇农业部门作为该镇农业生产经营领域行业主管部门，对养殖业领域监管工作力度有待进一步加强，与水务部门信息工作有待进一步完善。

港口镇水务部门作为该镇水行政主管以及地下水监督管理部门，负有水资源的统一管理和监督职责，对地下取水审批和监管工作仍有待加强。

五、对有关责任单位和责任单位的处理建议

经调查认定，陈某甲未对从业人员进行相关的安全生产教育和培训，从业人员不具备相关的安全生产知识，未能掌握本岗位的安全操作技能，导致事故发生，对事故的发生负有责任，是事故责任单位。为吸取教训，教育和惩戒有关事故责任单位，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定，建议对中山港口西街社区南九12队养殖场“10·16”一般坍塌事故的事故单位和有关责任单位作出如下处理:

（一）对事故有关责任单位和责任单位的行政处罚建议

1.陈某甲的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定，导致发生生产安全事故，对事故发生负有责任，是事故责任单位，建议由港口镇人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》对陈某甲的违法行为进行行政处罚。

2.中山市赛恩斯智慧农业科技有限公司的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议由

港口镇人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》对中山市赛恩斯智慧农业科技有限公司的违法行为进行行政处罚。

（二）其他处理建议

中山市赛恩斯智慧农业科技有限公司在挖井取水前未向水行政主管部门申请取水证的行为，建议由市水务局依据《中华人民共和国水法》《取水许可和水资源费征收管理条例》（中华人民共和国国务院令第460号）等相关法律法规作出处理。

建议水务部门加强对全市取水行为全过程监管，强化执法，提高“三管三必须”的认识，深入学习相关法律法规，着力提升我市水资源领域安全生产水平监管能力，要进一步建立健全与其他行业部门的信息共享机制。建议港口镇水务部门向镇政府深刻检讨并报市安委会备案。

建议农业农村部门加强对农业企业的日常监管，强化宣传教育，督促农业生产经营单位严格遵守法律法规规定履行安全生产职责，做好生产区域内的统一协调和管理，确保各项安全生产措施的落地见效。

六、事故整改和防范措施

（一）包工头陈某甲

陈某甲在开展生产经营活动时，要提高安全生产管理知识储备，强化对相关法律法规和业务知识学习，提升自身的综合素质及业务水平，依法依规对施工人员进行安全生产教育和培训，保证施工人员掌握必要的安全生产知识和安全操作技能。

（二）中山市赛恩斯智慧农业科技有限公司

中山市赛恩斯智慧农业科技有限公司要认真总结经验教训，加强对承包单位安全生产工作的监管，与承包单位签订专门的安全生产管理协议，明确双方的安全生产责任，对作业现场安全生产工作进行统一协调和管理。

（三）港口镇人民政府

港口镇人民政府要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面统筹发展和安全，扎实推进农业与水利领域安全生产各项工作。一是要按照“三管三必须”要求，压实辖区相关部门的行业监督管理责任；二是吸取事故教训，举一反三，紧盯农业农村、在建工程、道路交通、消防、危险化学品、工贸、城镇燃气以及渔业、农业企业、农机等重点领域，常态化开展专项整治行动，确保事故隐患排查全覆盖；三是坚持“执法与服务并重”，深入开展安全生产宣传活动和安全教育培训工作，强化企业和从业人员的安全生产意识，提升企业本质安全水平。

（四）市水务局和市农业农村局

市水务局和市农业农村局分别作为我市的水行政主管部门和农业行业主管部门，要切实提高政治站位，严格落实“三管三必须”职责，认真学习相关法律法规规定，加强对镇街部门指导、督促镇街细化监管工作措施，认真吸取此次事故的教训，

及时建立信息共享互通机制，切实履行部门安全监管职责。

中山港口西街社区南九12队养殖场

“10·16”一般坍塌事故调查组

2025年2月21日